

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٥/٩٥٢٦

بناء على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية رقم أعلاه من قبل عطوفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة والمتضمن إجراء الكشف والخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (٢٦٥) من حوض (٩) الأبيض من أراضي قرية عطل الزرقاء والرصيفة/أراضي الزرقاء. وبعد أن تحلفت اليمين القانوني أمام القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة بأن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل صدق وأمانة وإخلاص وبعد وصولنا إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية مأمور التنفيذ وبدلالة وكيلة المدعي تسلمت مبررات القضية وهي (سند تسجيل ومخطط أراضي) وتفهمت المهمة الموكلة إلي وهي:-

- تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى.

- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أبنية وإنشاءات إن وجدت وصفا دقيقا وشاملا.

- إجراء معاملة وضع اليد على قطعة الأرض رقم (٢٦٥) من حوض (٩) الأبيض من أراضي قرية عطل الزرقاء والرصيفة/أراضي الزرقاء، وتقدير قيمة حصص المحكوم عليه وسعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض والقيمة الإجمالية للقطعة وما عليها من أبنية وإنشاءات ووصف البناء المقام عليها إن وجد وبيان فيما إذا كان المحكوم عليه ساكنا في العقار المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى أو أنه مشغول من قبل الغير.

● مراعاة نص أحكام المادة ٨٥ بفقرتيها الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات على أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي:

- الإسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أم بمساعدة آخرين مع بيان الدور الذي قام به الآخرون إن وجدوا.

- الوقائع التي استند إليها أو التي افترضها في آراءه واستنتاجاته وعدد المرات التي قام بها.

- عدد الوثائق التي اعتمد عليها عند اعداده تقرير الخبرة على أن يرفق صورة عنها.

- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجاته.

- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

● مع مراعاة في تقرير الخبرة نص المادة ٨٣ بأن يكون الخبير مؤهلا للقيام بالخبرة وأن يقوم بخبرته بتجرد وأمانة وحيدة ومستقلا عن أي من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظرف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديته واستقلاله.

٩

وتم تنظيم تقرير أولي بحضور السيد مأمور التنفيذ وطلبت الإمهال لتقديم تقرير مفصل بالمهمة الموكلة إلي وأجابت المحكمة الطلب مشكورة.

وبعد التجوال داخل العقار موضوع الدعوى وحوله وأخذ الأقيسة اللازمة وبعد الاطلاع على مبررات القضية تبين لي ما يلي :

١- أن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض رقم (٢٦٥) من حوض (٩) الأبيض من أراضي قرية عطل الزرقاء والرصيفة/أراضي الزرقاء موضوع الدعوى من جهة أخرى، وأن قطعة الأرض موضوع الدعوى من النوع الملك وتبلغ مساحتها حسب سند التسجيل ٢٥٠٠م^٢، وتقع ضمن حدود بلدية الرصيفة وإلى الشمال الشرقي من روضة بسملة الطفولة السعيدة وإلى الجنوب الغربي من مسجد أسامة بن زيد، والقطعة غير منتظمة الشكل، وتربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء، ويقع على حدها الشرقي شارع تنظيمي مفتوح ومبعد جزء منه، وتصل القطعة الخدمات العامة، ومقام على قطعة الأرض بناء سكني مكون من ٥ طوابق وهناك سور أمامي للبناء، وهي محاطة بالأبنية السكنية من جميع الجهات.

٢- أن مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى حسب سند التسجيل ٢٥٠٠م^٢ وأن المحكوم عليه (غسان فالح عايد شومان) يملك كامل الحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى.

٣- وصف قطعة الأرض وما عليها: -

مقام على قطعة الأرض بناء سكني مكون من ٥ طوابق (تسوية وأرضي وأول وثاني وروف)، التسوية والأرضي والروف كل طابق منها عبارة عن شقة واحدة والطوابق الأول والثاني كل طابق مكون من شقتين، وبيت الدرج مبلط موزايكو والدرجات رخام بزررة موزايكو وفي ما يلي وصف هذه الطوابق: -

- طابق التسوية عبارة عن شقة بمساحة ٢٨٦م^٢ فارغة ومهجورة مبلطة موزايكو والشبابيك من الحديد مع شبك حماية والباب الخارجي من الحديد والأبواب الداخلية من الخشب وهي مؤلفة من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام.
- الطابق الأرضي عبارة عن شقة بمساحة ٢١٧٦م^٢ مبلطة موزايكو ومدهونة أملشن عادي والشبابيك من الحديد مع شبك حماية والباب الخارجي من الحديد والأبواب الداخلية من الخشب وهي مؤلفة من ٥ غرف وصالون ومطبخ وحمامين مع برنדה.
- الطابق الأول بمساحة ٢١٨٥م^٢ عبارة عن شقتين، شقة شرقية وشقة غربية، مبلطة موزايكو ومدهونة والشبابيك من الحديد مع شبك حماية والباب الخارجي من الحديد والأبواب الداخلية من الخشب، وكل شقة مكونة من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام.
- الطابق الثاني بمساحة ٢١٨٥م^٢ عبارة عن شقتين، شقة شرقية وشقة غربية، مبلطة موزايكو ومدهونة والباب الخارجي من الحديد والأبواب الداخلية من الخشب، وكل شقة مكونة من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام.
- الروف وهو عبارة عن شقة بمساحة ٢٩٥م^٢ في الجزء الغربي من سطح البناء وهي مبلطة موزايكو ومدهونة والباب الخارجي من الحديد والأبواب الداخلية من الخشب، وهي مؤلفة من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام.

٤- الجدول التالي يوضح أسماء المستأجرين في البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى:-

الشقق مشغولة من قبل		
الرقم	الشقة	مشغول من قبل
1	التسوية	فارغ
2	الأرضي	أحمد إبراهيم أبو عمارة
3	الأول الشقة الشرقية	إبراهيم أحمد إبراهيم أبو عمارة
4	الأول الشقة الغربية	هشام أديب محمود ضراغمة
5	الثاني الشقة الشرقية	وسام عبد القادر الشيخ حسين
6	الثاني الشقة الغربية	فارغ
7	الروف	فارغ

٥- التقديرات :-

(١) تقدير قيمة قطعة الأرض:-

- بالاستئناس بالسعر الإداري والأسعار الدارجة نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى والبالغ مساحتها ٢٥٠٠ م^٢ بمبلغ ٤٠ ديناراً وبالتالي فإن قيمة قطعة الأرض تساوي $40 \times 2500 = 100000$ دينار.

(٢) تقدير السور القديم في الواجهة الأمامية من البناء:-

- نقدر قيمة السور بالمقطوع بالمبلغ ٣٠٠ ديناراً.

(٣) تقدير قيمة البناء موضحة في الجدول التالي:-

قيمة البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى						
الرقم	الطابق	عدد الشقق	العمر (سنة) تقريباً	مساحة الطابق (م ^٢)	تقدير قيمة المتر المربع (دينار/م ^٢)	قيمة الطابق (دينار)
1	التسوية	1	45	86	35	3010
2	الأرضي	1	45	176	70	12320
3	الأول	2	45	185	70	12950
4	الثاني	2	25	185	90	16650
5	الروف	1	25	95	90	8550
المجموع بالدينار =						53480

• وبالتالي فإن إجمالي قيمة قطعة الأرض رقم (٢٦٥) من حوض (٩) الأبيض من أراضي قرية عطل الزرقاء والرصيفه/أراضي الزرقاء موضوع الدعوى وما عليها من أبنية ومنشآت تساوي $73780 + 300 + 2000 = 76080$ ديناراً.

■ وبما أن المحكوم عليه (غسان فالح عايد شومان) يملك كامل الحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى بالتالي فإن قيمة حصة المحكوم عليها من إجمالي الحصص تساوي قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها كاملة وتساوي ٧٣٧٨٠ ديناراً (ثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانون ديناراً).



- مراعاة لأحكام نص المادة ٨٣ أنا على أتم الاستعداد للقيام بالمهمة الموكلة إلي وقمت بالكشف الحسي واعداد التقرير بكل تجرد وأمانة وبكل حيادية واستقلال عن أي من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة ولا يوجد أي علاقة أو معرفة أو عداوة مع طرفي القضية أو وكلانهم أو الهيئة الحاكمة يحول دون اجراء خبرتي.
- مراعاة لأحكام المادة (٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية (الخبراء):

- الخبير محمد حسن محمد مرashed، مهندس مدني ماجستير هندسة مدنية، العمر ٦٤ عاماً.

- تم زيارة الموقع برفقة المحكمة الموقرة، وتم الاطلاع على جميع مبررات القضية، وبناء على خبرتي العلمية والعملية والكشف والاطلاع وأخذ الاقيسة اللازمة ومبررات القضية والسعر الاداري والبيوعات في تلك المنطقة تم إعداد التقرير، وأخذت عملية اجراء الأقيسة والحسابات والاطلاع على جميع مبررات القضية واعداد التقرير حوالي ١٢ ساعة عمل ميداني ومكتبي، وإنني لم أصرح لأحد عما جاء في تقرير الخبرة وإنني أعيد كافة مبررات القضية مع تقرير الخبرة.

- مرفقا صور فوتوغرافية وهذه خبرتي

واقبلوا الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٦/٤/٢٢

الخبير المهندس المدني

محمد مرashed

